Contrat-cadre de collaboration créatrice — Black Milk (modèle)

Oct 14, 2026 · @Black Milk

Памятка для команды (удалить из итогового файла)

Это черновик рамочного договора по loi n° 2023-451 и décret n° 2025-1137; перед запуском его должен проверить французский авокат (я не юрист).

- Поля в квадратных скобках `[…]` техник подставляет автоматически из формы «Vos informations pour le contrat».
- Конкретные продукты, сроки и форматы — не в контракте, а в Bon de mission (аннекс в конце). Новое задание = новый Bon de mission, контракт не переподписываем.
- Адвокату проверить особо: статью 8 (объём и срок передачи прав на контент), статью 12 (санкции за срыв срока), формулировки для продуктов с «здоровыми» заявлениями (капли при онихолизе), вариант для несовершеннолетних и для креаторов с агентом.
- Реквизиты Black Milk (форма, SIREN, адрес, представитель) нужно вписать один раз вручную.

Entre les soussignées

[Dénomination sociale], exploitant la marque Black Milk, [forme sociale] au capital de [montant] €, immatriculée au RCS de [ville] sous le n° [SIREN], dont le siège est situé [adresse], Lagny-sur-Marne, représentée par Elena Smirnova en qualité de [fonction], ci-après « **la Marque** »,

et

[Prénom Nom], née le [date de naissance], demeurant [adresse], [le cas échéant : micro-entrepreneuse / société [dénomination], SIRET [n°]], active sur les réseaux sociaux sous le(s) nom(s) [@profil — réseau], ci-après « **la Créatrice** »,

ensemble « les Parties ».

Préambule

La Marque conçoit et commercialise des produits professionnels de soin et de beauté des ongles. La Créatrice crée et publie des contenus sur les réseaux sociaux. Elle a candidaté au programme créatrices de la Marque le [date de candidature], et sa candidature a été retenue.

Les Parties souhaitent définir le cadre dans lequel la Marque confie à la Créatrice des missions de test et de création de contenus, en contrepartie de produits. Le présent contrat constitue un contrat d'influence commerciale au sens de l'article 8 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023.

Article 1 — Objet

Le présent contrat fixe les conditions générales dans lesquelles la Marque confie à la Créatrice des missions de test de produits et de création de contenus (avis, photos avant / après, vidéos, tutoriels, contenus UGC). Chaque mission est décrite dans un **Bon de mission** (annexe), qui fait partie intégrante du contrat dès son acceptation par la Créatrice.

Article 2 — Missions

2.1 Chaque Bon de mission précise : le ou les produits confiés et leur valeur hors taxes, le type et le nombre de contenus, le ou les réseaux de publication, la durée de test, la date limite de publication et de remise du rendu, ainsi que les mentions à faire figurer.

2.2 La Créatrice est libre d'accepter ou de refuser un Bon de mission. Elle l'accepte par voie électronique (bouton « J'accepte cette mission »). Dès cette acceptation, elle s'engage à réaliser la mission dans les délais prévus.

2.3 La Créatrice conserve sa liberté de ton et exprime un avis sincère sur le produit. La Marque ne lui demande jamais de faire une déclaration contraire à son expérience réelle.

Article 3 — Délais

3.1 Sauf mention contraire au Bon de mission, les délais courent à compter de la **réception du produit** par la Créatrice (date de livraison du transporteur).

3.2 À titre indicatif : un avis ou une démonstration — 2 à 3 semaines ; le test d'un nouveau produit ou le suivi d'un résultat dans le temps — jusqu'à 3 mois, avec des points d'étape (par exemple J0, J30, J60, J90). Le délai applicable est celui du Bon de mission.

3.3 Si la Créatrice prévoit un retard, elle en informe la Marque par e-mail avant l'expiration du délai. Les Parties peuvent convenir par écrit d'un nouveau délai.

Article 4 — Produits

4.1 La Marque envoie les produits à ses frais à l'adresse indiquée par la Créatrice. Une fois la mission réalisée, les produits restent acquis à la Créatrice.

4.2 La Créatrice utilise les produits conformément à leur mode d'emploi et aux précautions d'usage. Elle réalise un test de tolérance lorsque la notice le recommande et interrompt l'utilisation en cas de réaction indésirable, qu'elle signale sans délai à la Marque.

4.3 La Créatrice ne revend pas les produits reçus dans le cadre d'une mission en cours.

Article 5 — Rémunération

5.1 La rémunération de la Créatrice consiste en la remise des produits mentionnés dans chaque Bon de mission (**rémunération en nature**), dont la valeur hors taxes y est indiquée. Le cas échéant, une rémunération financière ou un code promotionnel avec commission peuvent être prévus au Bon de mission, avec leurs modalités de paiement.

5.2 La Marque adresse à la Créatrice, en début d'année, un récapitulatif de la valeur des produits remis l'année précédente. La Créatrice reste seule responsable de ses obligations fiscales et sociales.

Article 6 — Transparence

6.1 Chaque publication réalisée dans le cadre d'une mission porte, de façon claire, lisible et identifiable pendant toute sa durée de diffusion, la mention « **Publicité** » ou « **Collaboration commerciale** », ainsi que l'identification de la Marque (@[compte Black Milk]). Elle utilise aussi l'outil de partenariat rémunéré du réseau lorsqu'il existe.

6.2 Toute image modifiée pour affiner ou épaissir la silhouette ou modifier l'apparence du visage porte la mention « Image retouchée » ; toute image produite par intelligence artificielle porte la mention « Image virtuelle ».

6.3 Les photos et vidéos avant / après sont réalisées **sans filtre ni retouche** du résultat, dans des conditions de lumière comparables, afin de ne pas induire le public en erreur.

Article 7 — Contenus conformes

7.1 La Créatrice s'abstient de toute allégation thérapeutique ou médicale. Elle ne présente pas un produit cosmétique comme soignant, guérissant ou traitant une maladie ou une affection (par exemple : « soigne l'onycholyse »). Elle utilise les formulations autorisées listées dans le Bon de mission.

7.2 La Créatrice s'abstient de tout contenu dénigrant, discriminatoire, violent ou contraire à la loi, et de toute publication qui pourrait nuire à l'image de la Marque.

7.3 La Marque peut demander, dans un délai de 5 jours après la publication, la correction d'une erreur factuelle ou d'une mention manquante. La Créatrice procède à la correction sous 48 heures.

7.4 Conformément à la loi, les Parties sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l'exécution de la promotion.

Article 8 — Droits sur les contenus

8.1 La Créatrice reste titulaire des droits d'auteur sur ses contenus.

8.2 Elle cède à la Marque, à titre non exclusif, les droits de reproduction, de représentation et d'adaptation (recadrage, sous-titrage, montage court) des contenus et photos remis dans le cadre des missions, pour les usages suivants : site internet de la Marque, comptes de réseaux sociaux de la Marque, newsletters, catalogues et présentations professionnelles, [publicités payantes sur les réseaux sociaux — option à cocher au Bon de mission].

8.3 Cette cession vaut pour le monde entier et pour une durée de **[2] ans** à compter de la remise de chaque contenu. Elle est consentie en contrepartie de la rémunération prévue à l'article 5. Les contenus déjà publiés par la Marque avant la fin de cette durée peuvent rester en ligne dans leur publication d'origine.

8.4 La Marque crédite la Créatrice (@profil) lorsque le format le permet.

Article 9 — Droit à l'image

9.1 La Créatrice autorise la Marque à utiliser son image, sa voix et son nom de profil tels qu'ils figurent dans les contenus remis, pour les seuls usages et la durée de l'article 8.

9.2 Si d'autres personnes apparaissent dans un contenu (clientes, modèles), la Créatrice obtient leur autorisation écrite au préalable et la transmet à la Marque sur demande. Les contenus montrant des mains seules sont à privilégier.

Article 10 — Confidentialité

Les produits non encore commercialisés, leurs formules, prix et dates de lancement sont confidentiels. La Créatrice ne publie rien à leur sujet avant la date indiquée au Bon de mission. Cette obligation dure 2 ans après la fin du contrat.

Article 11 — Données personnelles

La Marque traite les données de la Créatrice pour gérer le contrat et les missions, conformément au Règlement (UE) 2016/679 et à sa politique de confidentialité. Ces données sont conservées 5 ans après la fin du contrat. La Créatrice peut exercer ses droits d'accès, de rectification et d'effacement à [e-mail de contact], et introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Article 12 — Manquements

12.1 Si une mission n'est pas réalisée dans le délai prévu, la Marque adresse un rappel par e-mail. Sans réponse ni réalisation dans les **15 jours** suivant ce rappel, la Marque peut, par lettre recommandée ou e-mail avec accusé de réception, mettre la Créatrice en demeure de :

- réaliser la mission sous 8 jours, ou à défaut ;
- restituer les produits non entamés, ou rembourser leur valeur hors taxes indiquée au Bon de mission.

12.2 Le non-respect des articles 6 et 7 autorise la Marque à demander le retrait immédiat du contenu concerné et à résilier le contrat.

12.3 Ne constituent pas un manquement : une réaction indésirable au produit signalée à la Marque, un cas de force majeure, ou un délai reporté d'un commun accord.

Article 13 — Durée et résiliation

13.1 Le contrat est conclu pour **1 an** à compter de sa signature. Il se renouvelle par tacite reconduction pour des périodes d'un an.

13.2 Chaque Partie peut y mettre fin à tout moment par e-mail, avec un préavis de 30 jours. Les missions déjà acceptées restent à réaliser, sauf accord contraire. Les articles 8, 9 et 10 survivent dans les limites qu'ils fixent.

Article 14 — Indépendance

La Créatrice agit en toute indépendance. Le contrat ne crée aucun lien de subordination ni contrat de travail. La Créatrice n'est pas tenue à l'exclusivité, sauf mention expresse dans un Bon de mission, limitée à un produit et à une durée.

Article 15 — Droit applicable et litiges

Le présent contrat est soumis au **droit français**. Les Parties recherchent une solution amiable avant toute action. À défaut, le litige est porté devant les juridictions compétentes [du ressort de la cour d'appel de Paris, si la Créatrice agit à titre professionnel ; sinon, selon les règles de droit commun].

Article 16 — Signatures

Le contrat est signé électroniquement par les Parties, ce qui vaut original (article 1367 du Code civil). Chaque Partie en reçoit une copie au format PDF.

Pour la Marque	La Créatrice
Elena Smirnova, [fonction]	[Prénom Nom]
Date : [date]	Date : [date]
Signature électronique	Signature électronique

Annexe — Bon de mission n° [BM-2026-000]

Mission confiée à [Prénom Nom] dans le cadre du Contrat-cadre signé le [date].

Rubrique	À compléter
Produit(s) confié(s)	[nom, teinte, contenance]
Valeur hors taxes	[montant] € HT
Type de mission	[Avis · Avant / après · Tutoriel · Test longue durée · UGC sans publication]
Contenus attendus	[ex. : 1 Reel 30–60 s + 3 stories + 4 photos avant / après]
Réseau(x)	[Instagram · TikTok · …]
Durée de test	[ex. : 3 semaines · 3 mois]
Points d'étape	[J0, J30, J60, J90 — photos dans la même lumière]
Date limite de publication	[date]
Date limite de remise du rendu	[date]

Rubrique	À compléter
Mentions obligatoires	« Collaboration commerciale avec @[compte Black Milk] » + outil partenariat du réseau
Formulations autorisées	[ex. : « aide à renforcer l'aspect de l'ongle »]
Formulations interdites	« soigne », « guérit », « traitement », « médical », toute promesse de résultat garanti
Usage publicitaire par la Marque	[oui / non — publicités payantes]
Date de levée de confidentialité	[date ou « sans objet »]

Rendu de mission — à déposer via le lien personnel reçu par e-mail : liens des publications, photos et vidéos originales, captures des statistiques 7 jours après publication, questionnaire d'avis sur le produit, confirmation de la mention « Collaboration commerciale ».

Acceptation électronique par la Créatrice le [date, heure], depuis [adresse IP].